

RECURSO CÍVEL Nº 5066282-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA EMILIA MOREIRA BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS OCORRIDOS ENTRE 1987 E 1981. PASEP. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENUNCIADO 40 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 28 DA TNU. AMPLA DIVULGAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (OCORRIDOS OU NÃO) À ÉPOCA DOS PLANOS ECONÔMICOS. AMPLA DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS E DAS SÚMULAS SOBRE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM ÓRGÃOS OFICIAIS DE IMPRENSA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença de improcedência com base no art. 487, II, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente em honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98, CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5066282-23.2024.4.02.5101

510014636758 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5066282-23.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA EMILIA MOREIRA BARRETO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de improcedência declarando a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento dos expurgos inflacionários dos planos econômicos.

Segue a sentença:

*Trata-se de Ação de Cobrança, pelo rito do juizado especial, movida por **MARIA EMILIA MOREIRA BARRETO** em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**, objetivando a condenação da ré "[...] ao pagamento da importância de R\$ 69.749,01 (sessenta e nove mil setecentos e quarenta e nove reais e um centavo) à Autora **MARIA EMÍLIA MOREIRA BARRETO**, decorrente da não inclusão dos **EXPURGOS INFLACIONÁRIOS** durante a atualização do saldo da sua conta individualizada do **PASEP**, conforme restou apurado no **Laudo Técnico** acostado aos autos (doc. 02), quantia a ser corrigida até a data do seu efetivo pagamento."*

*O objeto da lide, nos termos expostos na inicial, consiste na aplicação dos índices de expurgos inflacionários (30,46%, 44,80%, 2,36%, 1,92% e 1,31%) aos valores depositados a título do **PASEP**, anteriores a 1988, as chamadas cotas de **PASEP**, que deixaram de ser corretamente corrigidas.*

*Indefiro a gratuidade de justiça porque a declaração de hipossuficiência não foi devidamente instruído por documentação idônea que comprove a insuficiência de recursos, conforme **Enunciado 116 do Fórum Nacional de Juizados Especiais**¹.*

*Citada, a União ofereceu resposta (**Evento 12, CONT1**) arguindo aa preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação à gratuidade de justiça e impugnação ao valor da causa, e, como prejudicial de mérito argui a prescrição quinquenal; e no mérito sustenta a*

improcedência do pedido.

Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa porque a União não trouxe aos autos elementos a afastar o valor atribuído à causa, ao contrário da parte autora que juntou cálculos (Evento 1, CALC6).

Nada a ser deliberado em relação à preliminar de impugnação à gratuidade, tendo em vista o indeferimento do benefício, nos termos acima expostos.

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da União, ao argumento de que a ação discute expurgos inflacionários sobre montante depositado em instituição financeira (Banco do Brasil S/A), não sendo de competência da União a atualização das contas vinculadas, temos que não lhe assiste razão.

Com efeito, desde 04/10/1988 os patrimônios acumulados do PIS e do PASEP estão sob responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo, que responde pelo patrimônio acumulado dos cotistas, portanto, a União é responsável solidária junto com a instituição financeira/bancária envolvida (no caso Banco do Brasil S/A) por eventual prejuízo financeiro à conta individualizada PASEP de titularidade do(a) autor(a).

Por corolário, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União.

Quanto à prescrição, ressalto que a 8ª Turma Recursal não aplica o Enunciado da Súmula nº 278 do STJ, pelo que no julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5003867-94.2021.4.02.5105/RJ, em 05/03/2024, entendeu que o prazo aplicável à hipótese é de 5 anos, com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, não devendo ser aplicado qualquer prazo prescricional distinto daquele traçado pelo Decreto nº 20.910/32; e que o termo inicial da prescrição referente à correção de valores do PASEP é a data na qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada; e não a data da suposta ciência da lesão.

*Transcrevo o julgado da lavra do Dr. **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA**, no Recurso Cível nº **5003867-94.2021.4.02.5105/RJ**, que adoto como razões de decidir:*

RECURSO CÍVEL Nº 5003867-94.2021.4.02.5105/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO ABREU LATTANZI (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por CARLOS ROBERTO ABREU LATTANZI, em face do Banco do Brasil e da União, visando a condenação dos réus na perfeita aplicação da correção monetária à conta vinculada do PIS/PASEP (expurgos dos Planos Bresser (jun/87) a Collor II (fev/91)).

A sentença, (Evento 15), julgou EXTINTO o feito sem resolução do mérito em face do Banco do Brasil por ilegitimidade passiva e, IMPROCEDENTE o pedido em face da União, por ocorrência da prescrição do direito postulado.

Em sede recursal (Evento 35), a parte autora pugna pela reforma da decisão a quo, argumentando pela não ocorrência da prescrição e pela legitimidade passiva do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do E. STJ.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar a sentença de que se recorre:

"SENTENÇA

A parte autora requer a condenação dos réus na perfeita aplicação da correção monetária à conta vinculada do PIS/PASEP (expurgos dos Planos Bresser (jun/87) a Collor II (fev/91)).

Diante de recente posicionamento do STJ, temos que estabelecer as distintas possibilidades de ações que gravitam em torno do PIS/PASEP.

De acordo com o STJ, apenas o Banco do Brasil é legitimado passivo para figurar em determinadas hipóteses de litígio perante o Judiciário. Assim foi construída a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a prescrição ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (grifei)

(STJ; 1ª Seção; REsp. 1.895.936/TO; Rel. Min. Herman Benjamin; DJe de 21/9/2023, tema 1.150)

Logo, apenas deverá o prejudicado litigar em face do Banco do Brasil nos seguintes casos envolvendo PIS/PASEP:

1 - falha na prestação de serviço (ex.: falha na contabilização dos valores do PASEP);

2 - saques indevidos e desfalques em conta;

3 - ausência ou equívoco na aplicação de rendimentos determinados pelo Conselho Diretor (ex.: o Conselho determina aplicação de percentual "x" mas se verifica na conta vinculada a aplicação concreta de "x-y").

Nestas situações, o lesionado deverá acionar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça Estadual, tendo em vista sua natureza de sociedade de economia mista, ente de categoria não descrita no art. 109, I da CF/88.

De forma diferente, as ações onde se postula a recomposição da conta para aplicação dos expurgos referentes a Planos Econômicos, apenas a União deve estar como integrante no polo passivo. Também neste caso não se aplica a contagem específica consignada no tema 1.150 (termo inicial do prazo extintivo), uma vez que o titular da conta já sabe, desde logo, o índice que deixou de ser aplicado em sua conta vinculada. A diferença pode parecer sutil entre a primeira e esta hipóteses, mas existem e é crucial para se estabelecer a competência e julgamento dos distintos pedidos.

Nestes termos, é preciso que fique claro que em relação às demandas que postulam correção monetária ou índices de expurgos inflacionários não mereçam qualquer modificação de entendimento pelo STJ quando do julgamento do tema 1.150.

Assim sendo, para as demandas que postulam aplicação de expurgos inflacionários (caso da presente demanda):

1 - o único legitimado passivo é a União;

2 - a prescrição é de 5 anos, contados do dia de surgimento da lesão, ou seja, do momento em que a conta sofreu correção a menor.

Para que não exista dúvida, transcrevo parte do acórdão que assentou tese no tema 1.150:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

.....

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.

INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do

Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.

.....".

(STJ; REsp n. 1.895.936/TO; Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023)

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais assentou entendimento no sentido da ocorrência da prescrição, editando, inclusive, em 5/1/2006, a Súmula de nº 28, verbis:

"Encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do Plano de Integração Social - PIS -, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I."

As Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no mesmo diapasão, aprovaram, em 9/5/2005, o Enunciado nº 40, nos seguintes termos:

"Encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta de PIS, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I."

Dessa forma, atendendo aos princípios da celeridade e da simplicidade, tornam-se desnecessárias maiores considerações a respeito, até porque o próprio STJ já decidiu pela prescrição do direito pleiteado, com aplicação do prazo de 5 anos a partir da lesão, como citado acima:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32).

1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes.

2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."

(STJ; REsp 1205277/PB; Rel. Min. Teori Albino Zavascki; DJe de 1/8/2012, Tema 545).

Destarte, estando prescrita a pretensão de aplicar os índices de correção monetária dos Planos mencionados na petição inicial à conta vinculada do PIS/PASEP da parte autora, a rejeição do pedido se impõe.

Dispositivo

Em face de todo o exposto, JULGO:

1 - EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, VI, do CPC - ilegitimidade passiva) em relação ao Banco do Brasil;

2 - PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, com fulcro no art. 487, II, do CPC, nos termos da fundamentação.

Sem custas ou honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa e archive-se. P.R.I."

O recurso da parte autora não merece acolhimento e a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, cabe frisar que o prazo prescricional é quinquenal nas ações promovidas em face da União Federal, por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP, visando a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DECORRÊNCIA MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32).

1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes.

2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp: 1205277 PB 2010/0146012-4, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2012)"

Destarte, não deve ser acolhida a aplicação de qualquer prazo prescricional distinto daquele traçado pelo Decreto nº 20.910/32, sendo certo que o termo inicial da prescrição referente à correção de valores do PASEP é a data na qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada; e não a data da suposta ciência da lesão, tal como sustentado em razões recursais.

O prazo prescricional de trinta anos, considerado nas ações em que se discute o FGTS, não é aplicável nas demandas relativas à correção monetária dos saldos das contas do PIS/PASEP.

Reza o Enunciado 40 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

"40 - Encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta de PIS, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I.

*Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 09/05/2005, e publicado no DOERJ de 13/05/2005, pág. 12, Parte III."

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo-se a sentença atacada. Condeno o Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo, devido a gratuidade de justiça ora deferida".

Em face de todo o exposto, **JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, diante do reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

Recurso inominado no evento 18. Alega a parte autora que o termo *a quo* do lapso prescricional é o momento em que o credor toma ciência da lesão ao seu direito.

VOTO

Pleiteia a parte autora o ressarcimento dos expurgos de correção monetária referentes aos planos econômicos entre 1987 e 1991, e certamente essa discussão estaria completamente prescrita, conforme jurisprudência pacífica.

Enunciado 40 Turmas Recursais RJ: encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta de PIS, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I." (publicado no DOERJ de 13/05/2005)

Súmula 28 TNU: encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do Plano de Integração Social - PIS-, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I." (publicado no DJU de 05/01/2006)

Cumprе rеssalvar, novamеntе, ainda, quе a pretensão deduzida em face da União não se submеtе ao prazo de prescrição de 10 anos - aplicável ao Banco do Brasil, nos termos do Tema 1150 do STJ -, mas sim à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Quanto a alegação de que o início do lapso prescricional é o momento em que se toma ciência da violação do direito, sabe-se que os planos econômicos, assim como os expurgos inflacionários eventualmente ocorridos, foram de ampla divulgação. Ao lado disso, o titular do PASEP recebe e pode ter acesso à movimentação da conta como bem entender.

Os julgamentos de diversos processos que redundaram nos enunciados transcritos, que são públicos, assim como estess, igualmente, foram divulgados e publicados em órgãos oficiais.

Assim, não é aceitável, no caso, que a parte autora somente tomou ciência do prejuízo há menos de cinco anos contados da distribuição deste processo.

Portanto o pleito autoral deve ser improvido em razão da prescrição do fundo de direito tanto em face da União Fderal.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença de improcedência com base no art. 487, II, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente em honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98, CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

1. ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP).

5066282-23.2024.4.02.5101

510014636757 .V7